

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2089/2531

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ สยาม ๓ นา
การ จำกัด

โจทก์

บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ สิน เพิ่ม สุข
จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 821, มาตรา 823, มาตรา 1008, มาตรา 1167

ตามข้อบังคับของบริษัทจำเลยที่ 1 กรรมการสองคนต้องลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท จึงมีอำนาจทำการแทนบริษัทและรับอาวัลตัวเงินได้ เมื่อได้ความว่าลายมือชื่อ ส.กรรมการผู้หนึ่งผู้มีอำนาจลงชื่อแทนจำเลยที่ 1 ที่ลงชื่อ เป็นผู้รับอาวัลตัวสัญญาใช้เงินเป็นลายมือปลอม การรับอาวัลตัวสัญญาใช้เงินจึงไม่ ชอบ การปลอมลายมือชื่อเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการทำแทนจำเลยที่ 1 หรือจำเลยที่ 1 เชิด ให้ผู้นั้นเป็นตัวแทนทั้งไม่ได้ความว่าจำเลยที่ 1 ได้รับเอาประโยชน์หรือรับเอาผลแห่ง การรับอาวัลอันจะถือว่าเป็นการให้สัตยาบันแก่การกระทำนั้นการรับอาวัลตัวสัญญาใช้ เงินรายนี้จึงไม่ผูกพันจำเลยที่ 1 ให้ต้องรับผิดชอบ

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงิน 5 ฉบับที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้อาวัล จำเลยที่ 2 เป็นผู้สลักหลัง ผู้ออกตัวไม่ใช้เงินตามตัว ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้

เงินตามตัวพร้อมดอกเบี้ยย จำเลยที่ 1 ให้การว่าลายมือชื่อที่ลงไว้ได้ช่องใช้ได้เป็นอวัล ไม่ใช่ลายมือชื่อกรรมการของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ใช้เงิน 10,000,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยยแก่โจทก์ ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 โจทก์อุทธรณ์ขอให้จำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 2 ใช้เงินโจทก์ตามฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงยุติตามที่ศาลล่างทั้งสองรับฟังมาโดยคู่ความไม่โต้แย้งว่า จำเลยที่ 2 ได้นำตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.6 ถึง จ.10 รวม 5 ฉบับที่บริษัทธนกิจและการลงทุนจำกัด ซึ่งต่อมาจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทธนกิจคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ป จำกัด ออกใช้เงินให้แก่จำเลยที่ 2 หรือตามคำสั่งของจำเลยที่ 2 ฉบับละ 2,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000,000 บาท ในวันที่ 26 มกราคม 2525 ไปขายลดให้แก่โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้รับอวัลตัวสัญญาใช้เงินทั้งห้าฉบับนั้น ปรากฏว่าที่ด้านหน้าตัวสัญญาใช้เงินทุกฉบับมีข้อความว่าใช้ได้เป็นอวัลและมีลายมือชื่อของนายวิบูลย์ เขียวอิมกรรมการผู้จัดการบริษัทจำเลยที่ 1 กับมีผู้ปลอมลายมือชื่อของนายสาคร ไตลังคะ กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนจำเลยที่ 1 และประทับตราสำคัญของบริษัทจำเลยที่ 1 ลงไว้ ได้ข้อความว่าใช้ได้เป็นอวัลดังกล่าว ถึงกำหนดโจทก์เรียกให้ใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินทั้งห้าฉบับไม่ได้ ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า จำเลยที่ 1 จะต้องร่วมกับจำเลยที่ 2 รับผิดชอบชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินให้แก่โจทก์หรือไม่

เห็นว่าตามข้อบังคับของบริษัทจำเลยที่ 1 กรรมการสองคนต้องลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีอำนาจทำการแทนบริษัทและรับอวัลตัวเงินได้ คดีนี้เมื่อได้ความว่าลายมือชื่อนายสาคร ไตลังคะ กรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อแทนจำเลยที่ 1 ที่ลงชื่อเป็นผู้รับอวัลตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.6 ถึง จ.10 เป็นลายมือชื่อปลอม การรับอวัลตัวสัญญาใช้เงินทั้งห้าฉบับดังกล่าวจึงไม่ชอบ และ

กรณีที่มีการปลอมลายมือชื่อผู้รับอาวัลนี้ ย่อมเห็นได้ว่าไม่ใช่เป็นการทำแทนจำเลยที่ 1 หรือจำเลยที่ 1 เชิดให้ผู้นั้นเป็นตัวแทนตามที่โจทก์และจำเลยที่ 1 นำสืบข้อเท็จจริงก็ไม่ได้ความว่า จำเลยที่ 1 ได้รับเอาประโยชน์หรือรับเอาผลแห่งการรับอาวัล อันจะถือว่าเป็นการให้สัตยาบันแก่การกระทำนั้น ที่จำเลยที่ 1 ไม่หักท้วงการรับอาวัลดังกล่าว อาจเป็นเพราะนายวิบูลย์ กระทำการโดยไม่สุจริต และปิดบังไว้ จะถือว่าจำเลยที่ 1 ให้สัตยาบันแล้วไม่ได้ การรับอาวัลตัวสัญญาใช้เงินรายนี้จึงไม่ผูกพันจำเลยที่ 1 ให้ต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 2 ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่เชื่อว่าคดีแทนจำเลยที่ 1 จึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นฎีกาให้

(เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>